

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6163/2538

นาย อนันต์ ชี้อติ
นาง กัลยา สิริไพโรจน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 798, มาตรา 821, มาตรา 850

จำเลยมอบหมายให้สามีจำเลยทำข้อตกลงกับโจทก์เกี่ยวกับทางพิพาทการที่จำเลยยอมให้สามีจำเลยแสดงออกว่าเป็นตัวแทนของจำเลยทำข้อตกลงกับโจทก์เป็นเรื่องตัวแทนเชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821ไม่อยู่ในบังคับมาตรา798ที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือฉะนั้นแม้จำเลยจะมีได้มีหนังสือตั้งให้สามีจำเลยไปทำข้อตกลงกับโจทก์จำเลยซึ่งเป็นตัวการก็ต้องผูกพันตามบันทึกข้อตกลงที่สามีจำเลยทำกับโจทก์ให้โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่14762 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14761 เดิมที่ดินโจทก์และจำเลยเป็นที่แปลงเดียวกัน โจทก์ทำถนนลูกรังกว้าง4.50 เมตร เป็นทางรถยนต์เข้าออกจากบ้านโจทก์สู่ถนนสาธารณะประโยชน์ต่อมาแบ่งแยกโฉนดเป็นของโจทก์และจำเลย โจทก์ได้ที่ดินด้านทิศตะวันตก จำเลยได้ที่ดินด้านทิศตะวันออก ทางดังกล่าวผ่านที่ดินจำเลยด้านทิศใต้จำเลยเชิดสามีจำเลยให้ทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์ให้โจทก์ใช้ทางดังกล่าวอันเป็นข้อตกลงจะให้ทางการจำยอมต่อมาจำเลยได้ปักเสาคอนกรีตและขึงลวดหนาม

ปิดกั้นทางดังกล่าวทำให้โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกสู่ถนนสาธารณะไม่ได้ และใช้เดินไม่สะดวก ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนเสาคอนกรีตและรั้วลวดหนามและจดทะเบียนทางการจำยอมในที่ดินจำเลยด้านทิศใต้ของที่ดินกว้าง 2 เมตร ยาว 112.60 เมตร เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ไม่เคยทำนิติกรรมก่อให้เกิดการจำยอม จำเลยยอมให้โจทก์เดินผ่านที่ดินจำเลยได้ชั่วคราว คำฟ้องโจทก์มิได้แสดงให้เห็นว่ามีนิติกรรมที่จะก่อให้เกิดการจำยอมในที่ดินจำเลยฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อเปิดทางตรงเสาคอนกรีตและรั้วลวดหนามกว้าง 1 เมตร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 14762 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14761 ซึ่งเดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน โจทก์ทำถนนลูกรัง เป็นทางเข้าออกเมื่อแบ่งแยกโฉนดแล้วทางดังกล่าวผ่านที่ดินของจำเลยด้านทิศใต้ จำเลยได้ให้สามีจำเลยทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์ ให้โจทก์ใช้ทางได้ ต่อมาจำเลยปิดทางดังกล่าวขอให้จำเลยรื้อถอนเสาเปิดทางให้โจทก์ เห็นได้ว่า ฟ้องโจทก์แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย จำเลยฎีกาอีก

ข้อหนึ่งว่า บันทึกเอกสารหมายเลข 3 ไม่ผูกพันจำเลยเพราะโจทก์ไม่ได้สืบว่าจำเลย
เชิดสามีจำเลยอย่างไร การตั้งตัวแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจำเลยไม่มีเจตนาจะ
ให้โจทก์ใช้ทางเดิน ข้อนี้จำเลยเบิกความเป็นพยานรับว่า ปลัดอำเภอได้เจรจาไกล่
เกลี่ยโดยโจทก์ว่า ขอเวลาชนกลัวยไม้ออกจากภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2533 และทาง
ที่จำเลยปิดนั้นโจทก์ขอเดินไปพลางก่อนจำเลยตกลงด้วยจึงได้ทำบันทึกเอกสาร
หมายเลข 3 บันทึกดังกล่าววนนายสุนทรสามีจำเลยเป็นคนทำ เพราะตอนปลัดอำเภอมา
ไกล่เกลี่ยจำเลยไม่ได้อยู่ด้วยข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยมอบหมายให้สามีจำเลยทำ
ข้อตกลงกับโจทก์ การที่จำเลยยอมให้สามีจำเลยแสดงออกว่า เป็นตัวแทนของจำเลย
ทำข้อตกลงกับโจทก์เป็นเรื่องตัวแทนเชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 821 ไม่อยู่ในบังคับมาตรา 798ที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ฉะนั้นแม้
จำเลยจะมีได้มีหนังสือตั้งให้สามีจำเลยไปทำข้อตกลงกับโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นตัวการก็
ต้องผูกพันตามบันทึกเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งสามีจำเลยเป็นผู้ทำขึ้นตามบันทึกเอกสาร
นี้ ข้อ 4 มีข้อความว่า "ที่ดินที่นายอนันต์ชื่อดี (โจทก์) ทำถนนเข้าบ้าน นายสุนทร
สิริไพโรจน์(สามีจำเลย) ยินยอมให้ใช้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2533 เมื่อถึงวันที่ 18
มิถุนายน 2533 นายสุนทร สิริไพโรจน์ ยินยอมให้ใช้เป็นทางเดินเท่านั้น โดยไม่ให้
รถวิ่ง" เห็นว่าตามบันทึกดังกล่าวมีข้อความชัดเจนว่าฝ่ายจำเลยยอมให้โจทก์ใช้เป็น
ทางเดินได้จำเลยก็ต้องผูกพันตามที่ตกลง คดีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลย
เพราะไม่เป็นสาระแก่คดีและไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ